

课程材料：

苹果公司电子书反垄断案

罗云辉整理撰写

反垄断是市场经济国家进行市场干预的重要手段。以美国为例，自反垄断法通过后的百年间，各时代代表性的头部企业，近乎都接受过反垄断的考验，标准石油、卡耐基钢铁、杜邦、施乐、IBM、AT&T、波音、美联航、辉瑞、英特尔、微软、谷歌、亚马逊、英伟达，等等。这些熠熠生辉的企业名单可以拉一长串。

每一次的反垄断，都对当事企业的利益造成损害，甚至大大影响企业的市值。没有某种理论和信念的支持，一国政府断然是不会对自家的宝贝企业下手的。事实上，在我国，“做大做强”往往不单是企业的诉求，也经常作为政府的政策目标。2023年，人工智能领域的专家孙凝晖院士约略提到华为存在某些领域的垄断，很快就被网民和央媒一边倒的批评，此后这三年，这位曾两次给全国人大常委会做过专业报告的专家不再公开讲话。先不论具体的事实，单就这种认知倾向的截然不同，就让我们对反垄断这个话题产生好奇。

实际上，反垄断这个话题极为复杂，水很深。我们试图通过苹果和亚马逊公司电子书的反垄断案例，引出反垄断分析中的几个知识点，方便大家学习了解。

一、亚马逊独大

自1995年成立亚马逊公司起，其创始人兼CEO杰夫·贝索斯就一直信奉激进的竞争策略，即通过低价迅速占领市场，并长期保持低价，以打消任何潜在竞争对手的进入兴趣，从根源上维持市场垄断。该策略总体上相当成功，2025年，亚马逊的销售额高达7169亿美元——大约是阿里巴巴的7.3倍，且维系着连年10%以上的高增长率。如此之大的销售额，对应着亚马逊扩展到几乎所有商品类别，成为真正的万货商店，贝索斯本人也连续数年成为世界首富，直至因离婚导致财产分割以及一龙·马斯克的崛起。

然而，成功如亚马逊者，在高歌猛进的过程中，也曾差一点在图书销售的老本行里栽在苹果公司手中。

2007年11月，亚马逊推出了革命性的电子书阅读神器Kindle，不仅轻巧便携，还模拟了纸质书的质感，受到市场的追捧，前景看好。当然，现在Kindle光环已散，甚至于2023年6月退出中国市场——这是后话。Kindle推出之际，图书出版商们认为它将有损于扩大图书销售量，于是积极与亚马逊合作，甚至在Kindle发

布会上为亚马逊站台。

出版商与亚马逊之间签订的销售合同是“批发-零售”模式：出版商先设定一个建议售价，并经折算确定批发价。亚马逊以批发价格采购，但有权自由设定零售价。这种在实体领域平平无奇的销售模式，在亚马逊那里却成为攻城略地的利器。亚马逊利用自主定价权将所有电子书统一定价为\$9.99——通常低于其支付给出版商的批发价。利用超低廉的价格，亚马逊在电子书领域迅速形成垄断，仅仅两年时间，市场份额就高达90%。

二、苹果的起手式

2010年，苹果公司推出iPad内置阅读器iBook，并出售电子书。此时的苹果如日中天，短短几年连续成功推出了iPod、iTunes、iPhone等多款革命性产品或服务，颠覆了音乐播放器、音乐下载以及智能手机市场。对于iPad，苹果公司并不仅仅满足于将其塑造成一个新产品类别的霸主，更寄希望iPad中的iBook能够颠覆电子书市场。然而，亚马逊已将价格压得很低，若iPad中电子书的售价高于\$9.99，很难有竞争力，但若采用和亚马逊相同甚或更低的价格，苹果也会面临商业风险，并且这种“跳楼价”策略不是苹果的做派。苹果面临着进入市场的难题。

为打开局面，苹果公司在与出版商的协议初稿中拟订“出版商必须与亚马逊解除‘批发-零售’模式”。可是，老辣的公司法务部门察觉不妥——该条款可能会被认为苹果公司在幕后策划、协调针对亚马逊的抵制行为，存在法律风险。苹果与出版商之间最终采取了“代理+最惠国待遇”模式。所谓代理模式，就是电子书的零售价由出版商而不是由苹果公司确定，苹果作为销售平台，收取零售价的30%，出版商获取70%。在达成的协议中，苹果公司与各出版商商定电子书零售价可分为\$9.99、\$12.99、\$14.99三档。所谓最惠国待遇(Most-Favored-Nation-Treatment，简称MFN)，就是销售方应当向另一方保持最为优惠的销售价格或者销售条件，如果销售方向第三方销售的价格更低，则必须将执行交易的价格调整到至少与第三方相同的低价。因此，最惠国待遇通常有利于买方获得低成本、制定低价格。吊诡的是，在后来的iBook平台上，各出版商均将几乎所有电子书零售价定为最高的\$14.99档。

三、围攻光明顶？

在与苹果的合同签署几天之后，六大出版商中的五家向亚马逊进行联合施压，要求将彼此之间的“批发-零售”模式改为代理模式，并且言明，如果亚马逊不接受，那么它将会受到空窗期(Windowing)限制（即延后电子书的出版，使亚

亚马逊丧失第一时间销售利益）。这五家出版商是：美国西蒙舒斯特(Simon & Schuster)、美国哈珀柯林斯(Harper Collins)、法国桦榭(Hachette Livre)、德国麦克米伦(Macmillan)，英国企鹅集团(Penguin)，均为世界出版业巨头。

对此，亚马逊并不答应。面对出版商们的威胁，亚马逊率先采取强力反制措施：将出版商之一麦克米伦的纸质书和电子书全网站下架，而Kindle版本则全部消失。这是对出版商们进行的严厉惩罚和警告。

贝索斯原以为出版商会束手就擒，然而出版商们仍然坚定地要求废除“批发+零售”模式。而下架行动几天后，舆论形势发生了变化，由于亚马逊的行为，作家和用户遭受了损失，对亚马逊的负面评价不断增多。

在意识到局面不利之后，亚马逊迅速调整战术，接受了代理模式，并决定将补贴由电子书转向硬件Kindle本身。不幸的是，市场持续呈现颓势。短短一年时间，亚马逊的市场份额就由90%跌落到60%——亚马逊在自己最擅长的发家领域，受到了高手挑战且渐呈败像。意识到大事不妙的亚马逊向美国的反垄断法执法机关美国联邦贸易委员会和司法部提交了一份报告，指称出版商和苹果非法勾结，阴谋制定电子书价格。

虽然亚马逊进行了举报，虽然电子书价格的确出现了大幅上涨——普遍涨为\$14.99，但是出版商的所有行为似乎都可以解释为理性的市场行为。换言之，看起来，“批发模式”消除而导致的电子书价格整体上升似乎只是因iBook出现，出版商有了更多选择而自然出现的结果，经营者没有任何共谋的动机和行为。美国司法部也没有进行立案。

同一时期，在欧洲也有人质疑苹果与几家出版商的合作模式限制了电子图书市场的竞争，导致很多规模较小的出版商被挤出市场。为此欧盟从2011年12月开始对苹果和五家出版商的合作展开调查。欧盟高高举起，但最终轻轻落下。十个月之后，欧盟委员会称，“依据苹果公司与欧洲四家出版商的协议，出版商可以自由选择与零售商的电子图书销售合作模式，但不能出现任何有可能损害市场竞争的行为。”、“苹果和这四家出版商提交的协议书有利于修复市场竞争条件，这将使采购商和读者受益。”

此时的亚马逊图书业务，感受到自己在从峰顶滑向深渊，而周围的人或者爱莫能助，或者冷漠以对，或者暗喜难耐。他向他们伸手，却抓不住什么。

四、乔帮主遗言字字千金

当市场新格局形成且渐趋平静之时，一件意外的事使得剧情出现了反转。2011年秋叶渐落之际，一代英豪乔布斯溘然长逝。乔布斯英雄一生，平生拓新领变，抓铁留痕——即便稍早前卸任CEO的库克15年间让苹果的市值从3500亿美元增长至4万亿美元，亦举世无人认为他能出乔帮主之右！一时间，全世界都沉浸

在他的崇拜和悼念之中。很快，由Walter Isaacson撰写的乔布斯官方传记在全球发行。在传记中，Walter援引了乔布斯的话：“亚马逊破坏了行业，一些书商会撤出亚马逊，我们告诉出版商，我们会采用代理模式，你们定价我们得30%。当然了，用户要花更多钱，但这就是你们想要的吧。”

正是这段话引起了司法部的警觉。在进一步的查证过程中，又发现两份记录：一是乔布斯在2010年接受《华尔街日报》的采访时，当被问到“为什么会有人花14.99美元买一本在亚马逊上只要9.99美元的书？”乔布斯回答“情况不会这样下去，价格将会相同。”二是乔布斯生前在给其中一位出版商CEO的邮件中写道：“现在有三个选择，要么接受亚马逊的9.99美元电子书价格，要么收回图书版权，剩下的就是和苹果合作，一起开辟一个书价在12.99美元和14.99美元的主流电子书市场。”

2012年4月11日，美国司法部正式指控苹果和五家出版商合谋非法抬高了电子书价格，违反了《谢尔曼法》的规定。面对风云突变的情形，几家出版商尽管不承认存在垄断行为，但选择与司法部达成和解——赔偿6900万美元了结诉讼。而苹果公司则坚拒签订和解协议。

2013年7月，美国曼哈顿地方法院裁定，苹果与五家出版商合谋抬高电子书价格，苹果需要向消费者及代理律师赔偿4.5亿美元。裁定还要求苹果在五年内不得与美国五大主要出版商签署新的电子书经销协议，同时须聘请外部观察员来监控公司的反垄断政策，为期两年。

对此，苹果向美国第二上诉巡回法庭提起上诉。2015年6月，上诉巡回法庭做出裁决，苹果与五家出版商合谋抬高电子书价格罪名成立。法庭认为，通过有组织的共谋，苹果找到了一种很简单的途径来运营其iBook书店，能确保图书价格涨到苹果和出版商所希望的价格位。

2015年10月，苹果又向美国最高法院提起上诉，希望推翻法庭之前的裁决。社会舆论也有不少支持苹果公司的声音，参议员Charles Schumer投文给*Wall Street Journal*，表示：“*Recently the Department of Justice filed suit against Apple and major publishers, alleging that they colluded to raise prices in the digital books market. While the claim sounds plausible on its face, the suit will restore Amazon to the dominant position atop the e-books market it occupied for years before competition arrived in the form of Apple. If that happens, consumers will be forced to accept whatever prices Amazon sets.*”《纽约时报》的评论也持此观点。

2016年3月7日，美国最高法院驳回了苹果的上诉，称不会审理此案。这意味着苹果必须要支付4.5亿美元的赔偿金，其中4亿美元将支付给电子书消费者，3000万美元为相关法律费用，而另外2000万美元归涉及此案的33个州。此案定讞。

五、余音绕梁，渐趋于寂

最高法院驳回苹果的上诉后，美国司法部安排监督员审查其电子书销售行为。2017年，苹果公司试图通过法律手段阻止政府在其内部安排监督员，但未能成功，该公司与这位监督员的关系始终不够融洽。同年6月，上诉法院也维持了此前的判决，认定苹果在电子书合谋定价中“发挥了核心作用”。2017年6月29日，美国司法部表示，尽管苹果公司反对安排监督员审查其电子书销售行为，而且始终没有主动与监督员展开合作，但苹果目前已经部署了切实的反垄断政策、程序 and 培训项目，司法部对于苹果为遵守反垄断法而采取的改革措施非常满意，所以建议不再延长监督期限。苹果也承认，该公司与这位监督员之间的关系“偶有不快”，但否认拒绝与之合作。

复旦大学管理学院
版权所有